

# Caselle di consenso e punti di accettazione

Per ogni punto della Piattaforma: cosa si accetta, con quale testo, se è obbligatorio e cosa viene registrato.

|               |                                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Documento     | Caselle di consenso e punti di accettazione                                            |
| Versione      | 0.97 — bozza per revisione legale                                                      |
| In vigore dal | Contestualmente ai documenti 01–07                                                     |
| Destinazione  | Documento tecnico-legale interno: non si pubblica. Guida l'implementazione dei moduli. |
| Destinatari   | Legale (approvazione dei testi) e sviluppo (implementazione)                           |

## 1. Principi

**1.1 Accettare un contratto e prendere visione di un'informativa sono atti diversi.** I Termini si *accettano*. L'informativa privacy si *legge*, e non va «accettata» né «consentita» quando il trattamento si basa sul contratto (art. 6, par. 1, lett. b GDPR) o sull'interesse legittimo (lett. f). Il consenso (lett. a) serve solo per ciò che è davvero facoltativo, come il marketing e i cookie non tecnici.

**1.2 Ogni casella ha uno scopo solo.** Nessuna casella preselezionata. Le caselle facoltative non condizionano l'invio del modulo.

**1.3 Ogni accettazione lascia una prova:** chi, con quale ruolo, cosa, quale versione, quando, da quale modulo, con quale browser e da quale indirizzo IP (conservato solo come impronta). Per chi ha un account la prova va nella tabella `user_consent`s; per chi non ce l'ha, sulla riga del dato raccolto (`consent_version`, `consent_at`). In entrambi i casi è inviata anche al Consent Database di iubenda.

**1.4 Consumatore o Professionista.** Dove la disciplina diverge — approvazione specifica ex art. 1341 c.c., recesso, esecuzione immediata — il modulo chiede all'Utente se agisce per un'attività professionale o con partita IVA, e mostra le caselle pertinenti.

### NOTA PER IL LEGALE — COSA CAMBIA RISPETTO A OGGI

- La casella attuale dei moduli pubblici dice «Ho letto l'informativa privacy e **acconsento al trattamento** dei miei dati per essere ricontattato». Per rispondere a una richiesta dell'interessato la base giuridica è il contratto o le misure precontrattuali, non il consenso. Chiedere un consenso non necessario lo rende revocabile e genera ambiguità: si propone una frase informativa senza casella (art. 5).
- La casella di registrazione dice «Ho letto e **accetto la informativa privacy** e i termini d'uso»: unisce due atti diversi e contiene un refuso («la informativa»).
- La tabella `user_consent`s oggi ammette solo privacy, termini e marketing: le nuove voci dell'art. 3 richiedono una migration.
- Oggi la prova su iubenda manca proprio nei due punti in cui si accettano i Termini: la registrazione e il booking con registrazione in linea.

## 2. Punti di accettazione — tabella riassuntiva

| # | Punto                                                        | Chi                              | Caselle                                                                                                                                | Documenti                      |
|---|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| A | Registrazione (/register)                                    | Utente, Organizzatore            | A1 Termini (obbl.) · A2 18+ (obbl.) · A3 approvazione specifica (obbl. se Professionista) · A4 marketing (facolt.)                     | 01 (+04 se Organizzatore)      |
| B | Schermata di riaccettazione (/accetta-condizioni)            | Tutti gli account                | Come A, sui documenti pertinenti al ruolo                                                                                              | 01 + 02/03/04 secondo il ruolo |
| C | Richiesta di booking con registrazione in linea              | Nuovo Organizzatore              | A1 · A2 · A3 se Professionista · A4 facolt.                                                                                            | 01 + 04                        |
| D | Prima Richiesta di booking di un Utente già registrato       | Utente che diventa Organizzatore | D1 Condizioni organizzatori (obbl., una tantum)                                                                                        | 04                             |
| E | Candidatura artista                                          | Aspirante Artista                | E1 18+ (obbl.) · E2 veridicità e diritti sul video (obbl.) · frase informativa privacy                                                 | Informativa                    |
| F | Attivazione dell'account Artista (primo accesso dall'invito) | Artista                          | F1 Termini + Condizioni artisti (obbl.) · A3 se Professionista · A4 facolt.                                                            | 01 + 03                        |
| G | Checkout dell'Abbonamento                                    | Artista                          | G1 Condizioni di abbonamento (obbl.) · G2 esecuzione immediata (obbl. per il Consumatore) · G3 approvazione specifica (Professionista) | 02                             |
| H | Caricamento dei media e dei componenti della band            | Artista                          | H1 diritti sui contenuti (obbl., una tantum per versione) · H2 consenso dei componenti (obbl. quando se ne aggiunge uno)               | 03, artt. 4–5                  |
| I | Pubblicazione di una recensione                              | Organizzatore                    | I1 recensione veritiera (obbl.)                                                                                                        | 05                             |
| L | Invio di una segnalazione                                    | Chiunque                         | L1 buona fede (obbl.)                                                                                                                  | 06                             |

|   |                                                                                                            |          |                                                                                              |               |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| M | Moduli pubblici (contatti, richiesta evento, interesse format, richiesta all'artista, consulenza pubblica) | Chiunque | Frase informativa privacy, nessuna casella · A4 facolt. se si vuole raccogliere il marketing | Informativa   |
| N | Banner cookie                                                                                              | Chiunque | Gestito da iubenda: consenso granulare per finalità                                          | Cookie policy |

### 3. Voci da registrare

| Voce (kind)                       | Si registra quando                   | Versione                                                         |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| termini                           | A1, C, F1, B                         | versione del doc. 01                                             |
| condizioni_organizzatori          | A1 con ruolo Organizzatore, C, D1, B | versione del doc. 04                                             |
| condizioni_artisti                | F1, B                                | versione del doc. 03                                             |
| condizioni_abbonamento            | G1, a ogni sottoscrizione            | versione del doc. 02, collegata all'id della subscription Stripe |
| esecuzione_immediata              | G2                                   | versione del doc. 02, id della subscription                      |
| clausole_specifiche               | A3, G3                               | versione del documento a cui si riferisce                        |
| maggiore_eta                      | A2, E1                               | —                                                                |
| diritti_contenuti                 | H1                                   | versione del doc. 03                                             |
| marketing                         | A4 (e revoca)                        | versione dell'informativa                                        |
| privacy_letta (non è un consenso) | A, C, E, F, M: presa visione         | versione dell'informativa                                        |

**3.1** La recensione (I1) e la segnalazione (L1) non richiedono una voce separata: la dichiarazione si registra sulla riga della recensione o della segnalazione, con l'istante e la versione del documento.

## 4. Testi proposti

### A • Registrazione

**A1 (obbligatoria)** — «Ho letto e accetto i Termini e condizioni d'uso *[se il ruolo scelto è Organizzatore:]* «e le Condizioni per gli organizzatori».

**A2 (obbligatoria)** — «Dichiaro di avere almeno 18 anni.»

**Domanda** — «Ti registri per un'attività professionale o con partita IVA (locale, associazione, impresa, professionista)?» ☐ Sì ☐ No

**A3 (obbligatoria se «Sì»)** — «Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile approvo specificamente le clausole elencate all'art. 19 dei Termini *[e, per l'Organizzatore, in fondo alle Condizioni per gli organizzatori]*: estraneità di N'arte al contratto con l'artista ed esclusioni di responsabilità; garanzie e manleva; limitazione di responsabilità; sospensione e recesso di N'arte; modifiche dei termini; foro esclusivo di Napoli.»

**A4 (facoltativa, non preselezionata)** — «Voglio ricevere via email novità su eventi, format e opportunità di N'arte. Posso annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.»

**Frase sotto il pulsante (nessuna casella)** — «I tuoi dati sono trattati come descritto nell'informativa privacy.»

### C • Richiesta di booking con registrazione in linea

Stesse caselle A1 (nella variante con le Condizioni per gli organizzatori), A2, A3 e A4, precedute da:

«Inviando la richiesta crei un account N'arte come organizzatore. Ti mandiamo un'email per confermare l'indirizzo.»

#### NOTA PER IL LEGALE — SCOSTAMENTO

Questo flusso oggi crea l'account con email già confermata, senza la verifica dell'indirizzo e senza la casella dei 18 anni. Va allineato prima della pubblicazione (nota 00, §5).

### D • Prima Richiesta di booking di un Utente già registrato

**D1 (obbligatoria, solo la prima volta)** — «Inviando la richiesta diventi organizzatore su N'arte. Ho letto e accetto le Condizioni per gli organizzatori, in particolare gli obblighi su SIAE, agibilità, permessi e sicurezza dell'evento, che restano a mio carico.»

## E · Candidatura artista

**E1 (obbligatoria)** — «Dichiaro di avere almeno 18 anni.»

**E2 (obbligatoria)** — «Dichiaro che le informazioni inserite sono veritiere e che ho i diritti per inviare il video e i materiali allegati, compreso il consenso delle persone che vi compaiono.»

**Frase informativa** — «Usiamo questi dati per valutare la candidatura e ricontattarti, come descritto nell'[informativa privacy](#).»

## F · Attivazione dell'account Artista

**F1 (obbligatoria)** — «Ho letto e accetto i [Termini e condizioni d'uso](#) e le [Condizioni per gli artisti](#), compresa la licenza sui contenuti che pubblico (art. 4) e le garanzie sui diritti (art. 5).»

Poi, come in A: la domanda Professionista/Consumatore, A3 riferita alle clausole dei docc. 01 e 03, e A4.

## G · Checkout dell'Abbonamento

**Riepilogo prima del pulsante** — «Piano Pro, mensile, 9,99 € (prezzo finale, senza IVA: regime forfettario). Si rinnova automaticamente ogni mese allo stesso prezzo finché non disdici. Puoi disdire quando vuoi dalla pagina Abbonamento.»

**G1 (obbligatoria)** — «Ho letto e accetto le [Condizioni di abbonamento](#).»

**G2 (obbligatoria per il Consumatore)** — «Chiedo che l'abbonamento inizi subito. So che, se recedo entro 14 giorni, pagherò solo la parte di servizio già fruita e mi verrà rimborsato il resto.»

**G3 (obbligatoria per il Professionista)** — «Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. approvo specificamente le clausole indicate in fondo alle Condizioni di abbonamento: rinnovo automatico, esclusione di rimborsi per il periodo in corso, obbligo di mezzi e rimedio, modifiche di prezzo e servizio, sospensione e cessazione.»

**Pulsante** — «Abbonati con obbligo di pagamento».

### NOTA PER IL LEGALE — IMPLEMENTAZIONE

Le caselle vanno nella pagina Abbonamento di N'arte, prima del reindirizzamento a Stripe Checkout, perché Stripe non ospita caselle personalizzate con valore di prova per N'arte. Oppure si usa la funzione *consent collection / custom text* di Stripe Checkout, con la registrazione nel webhook. Il testo di G2 va rivisto se lo shooting del Max annuale resta nel periodo di recesso (doc. 02, art. 7.5).

## H • Contenuti e componenti della band

**H1 (obbligatoria, una volta per ogni versione del doc. 03; il server rifiuta i caricamenti senza la dichiarazione registrata)** — «Pubblico solo contenuti di cui ho i diritti: brani miei o autorizzati, registrazioni di cui ho i diritti, foto e video di cui ho il permesso dell'autore e delle persone riconoscibili.»

**H2 (obbligatoria quando si aggiunge un componente; data della dichiarazione registrata sul componente)** — «Ho informato questa persona che il suo nome e il suo ruolo compariranno sul profilo pubblico e ho il suo consenso.»

## I • Recensione

**I1 (obbligatoria)** — «Confermo che la recensione riguarda un evento reale con questo artista, che è la mia opinione sincera e che non ho ricevuto nulla in cambio. Rispetta il Regolamento delle recensioni.»

## L • Segnalazione

**L1 (obbligatoria)** — «Dichiaro in buona fede che le informazioni fornite sono esatte e complete.»

## M • Moduli pubblici

**Frase informativa, al posto della casella attuale** — «Usiamo i dati che ci lasci solo per rispondere a questa richiesta, come descritto nell'informativa privacy.»

## 5. Riaccettazione e versioni

**5.1** Alla pubblicazione dei documenti approvati si porta `LEGAL_CONSENT_VERSION` alla data di entrata in vigore. Ogni account passa dalla schermata /accetta-condizioni e accetta i documenti del proprio ruolo. Gli Artisti con Abbonamento in corso accettano anche il doc. 02, che si applica dal rinnovo successivo, salvo le clausole più favorevoli, che si applicano subito.

**5.2** Per le modifiche successive: le modifiche sostanziali richiedono una nuova versione con preavviso di 15 giorni (doc. 01, art. 17) e una nuova accettazione. Le correzioni formali aggiornano solo `LEGAL_VERSION` e non richiedono riaccettazione. Ogni versione pubblicata resta archiviata con la data.

### NOTA PER IL LEGALE

La riaccettazione tramite schermata bloccante per gli utenti già registrati è già costruita e pronta (gate /accetta-condizioni). Va deciso se, per gli account che non accettano entro un termine, l'account resti bloccato solo nelle aree riservate (comportamento attuale) o se si proceda alla cessazione con preavviso ai sensi del doc. 01, art. 16.3.